

1501610-60.2020.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2227207/2020 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 13571163 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE,

169/20/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 169/2020 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501610-60.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2227207/2020 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 13571163 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE,

169/20/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 169/2020 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE,

2227207 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZEU LOPES DA SILVA e outros

Data da Audiência:

19/07/2022

Em 19 de julho de 2022 às 14h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado Elizeu e a Defensora reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de

Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Elizeu Lopes da Silva. Presente a Advogada, Dra. Monique dos Santos Pazzini (OAB/SP 413.858). Presente o réu Josinaldo Ferreira da Silva. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Fabio Rodrigues Mاتيoli e Edson Claro. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pelas Defesas foi requerido conversa com os acusados antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente para as Defesas, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. ELIZEU LOPES DA SILVA, qualificado às fls. 18 e 28, JOSINALDO FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 29 e 35, e ROSIEL OLIVEIRA DA SILVA (réu não encontrado e citado por edital - fls. 242/247 e 262/265), qualificado às fls. 36 e 46, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 14h:30min, na Rua Campina Grande, nº 10 - centro, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de desígnios com terceiro apenas identificado por "Gordex", vendiam e traziam com eles, para entrega a consumo de terceiros, 35 (trinta e cinco) microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 6,12 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 1); 6 (seis) invólucros plásticos contendo 8,22 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 2); 8 (oito) microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 4,14 gramas de cocaína (Item 3), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 14/17 e laudo toxicológico definitivo de fls. 121/123 (fls. 138/140). Foi concedido aos acusados os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 81/83). A denúncia foi oferecida (fls. 137). O réu Josinaldo foi notificado (fls. 153) e apresentou defesa preliminar (fls. 157). A denúncia foi recebida em relação ao réu Josivaldo (fls. 158). Os réus Elizeu e Rosiel foram notificados por edital (fls. 217) e apresentaram defesa preliminar (fls. 225). A denúncia foi recebida em relação aos réus Elizeu e Rosiel, sendo designada teleaudiência em relação aos réus Josinaldo e Elizeu, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes, além de ter sido determinada a citação do réu Rosiel por edital (fls. 242/247). O réu Elizeu foi citado pessoalmente (fls. 290) e apresentou defesa preliminar (fls. 294). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Fabio Rodrigues Mاتيoli (gravação audiovisual) e Edson Claro (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se ao interrogatório dos réus Elizeu Lopes da Silva (gravação audiovisual) e Josinaldo Ferreira da Silva (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Fabio Rodrigues Mاتيoli (fls. 2) e Edson Claro (fls. 3) e os réus Elizeu Lopes da Silva (fls. 4), Josinaldo Ferreira da Silva (fls. 5) e Rosiel Oliveira da Silva (fls. 6). A instrução foi encerrada

(termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa dos réus Elizeu, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal (gravação audiovisual). A defesa dos réus Josinaldo, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 10/11). Laudo de constatação provisória (fls. 14/17 = 124/126). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 121/123). Laudo de exame de corpo de delito (réu Josinaldo - fls. 127/128 - réu Elizeu - fls. 129/130 - e réu Rosiel - fls. 131/132). Folha de antecedentes (réu Elizeu - fls. 63/65 = 231/234 = 275/278 - e réu Josinaldo - fls. 67 = 279/282) e certidão (réu Elizeu - fls. 61/62 - e réu Josinaldo - fls. 66). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 14/17 = 124/126), exame químico toxicológico definitivo (fls. 121/123) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria não restou comprovada. Em juízo, a testemunha Fabio Rodrigues Matiolli disse que: a) me lembro da ocorrência; b) ali era um local em que efetuamos diversas prisões; b) no dia fomos de viatura descaracterizada; c) são várias vielas; d) vimos um indivíduo; e) o Elizeu pegava o dinheiro e o Gordex entregava as drogas; f) na pochete havia 25 porções de crack, 10 porções de cocaína 10 porções de maconha; g) Elizeu tinha R\$ 22,00; h) Os olheiros estavam na entrada, em locais distintos; h) não me recordo se os olheiros pediram para levantar as camisas, foram muitas ocorrências; i) não os conhecia, mas fiquei sabendo que o Elizeu foi preso depois; j) eu presenciei o Elizeu receber dinheiro dos usuários; k) o único que correu foi o Gordex, ele largou uma pochete ou sacola para trás; l) haviam dois olheiros, um em cada ponta, o Rosiel estava em uma ponta e o outro rapaz, que não me lembro o nome, na outra ponta; m) não tenho 100% de certeza se eles pediram para os dois usuários que vimos entrar na viela levantarem a camisa e não dava para ouvir o que eles conversavam; n) o Gordex se evadiu e era ele quem segurava a pochete; p) eu cheguei a ver o Elizeu pegar o dinheiro do usuário; q) o policial Edson Claro tem as mesmas informações que eu, ele estava comigo (gravação audiovisual e fls. 2). A testemunha Edson Claro, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu me recordo da ocorrência; b) efetuamos alguns flagrantes na região; c) nós observamos, em uma das vielas havia um rapaz em uma ponta; d) quando chegavam até os olheiros, que foram uns dois compradores, eles perguntavam que drogas queriam; e) cada olheiro estava em uma ponta, mas não vi eles gritarem; f) eu ouvi os olheiros dizerem para irem até o comprador; g) eu vi um dos olheiros pedir para um usuário levantar a camisa, mas não lembro qual dos olheiros pediu para levantar a camisa; h) eu vi o campana, indicar para o Elizeu, que pegava o dinheiro, e o Gordex, que entregava a drogas; i) o Elizeu não tentou se evadir do local; j) o Elizeu não esboçou reação (gravação audiovisual e fls. 3). O réu Elizeu Lopes da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu tinha R\$ 22,00, uma nota de R\$ 10,00 e seis notas de R\$ 2,00 e o celular; c) o dinheiro era meu; d) não conhecia o Josinaldo e o Rosiel; e) eu não peguei dinheiro de usuário; f) não conhecia os policiais (gravação audiovisual e fls. 4). Por fim, o réu Josinaldo Ferreira da Silva, ao ser interrogado,

em juízo, disse que: a) eu não estava exercendo a função de olheiro; b) não conhecia o Elizeu e o Rosiel; c) não conhecia os policiais; d) eu ia lá comprar droga, porque sou usuário; d) eu não mandei ninguém levantar camisa; e) eu não mandei ir até o traficante comprar drogas (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 14/17 = 124/126), exame químico

toxicológico definitivo (fls. 121/123), laudos de exame de corpo de delito (réu Josinaldo - fls. 127/128 -, réu Elizeu - fls. 129/130 - e réu Rosiel - fls. 131/132), como também pelos depoimentos das testemunhas Fabio Rodrigues Matiolli (gravação audiovisual e fls. 2) e Edson Claro (gravação audiovisual e fls. 3), e pelas autodefesas dos réus Elizeu Lopes da Silva (gravação audiovisual e fls. 4) e Josinaldo Ferreira da Silva (gravação audiovisual e fls. 5), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis, dirigiram-se ao local dos fatos, que já era conhecido como ponto de tráfico de drogas, mas não foi comprovado que os réus traficavam ou participavam da traficância. A testemunha Fábio disse que não presenciou os réus Josinaldo e Rosiel pedirem para os supostos usuários levantarem a camisa, para revista-los, e não era possível ouvir a conversa entre o usuário e estes réus, que supostamente exerciam a função de "olheiros" do tráfico, como também que eles não gritaram ao perceber que eles eram policiais (gravação audiovisual). De outra banda, a testemunha Edson afirmou que o réu Josinaldo ou Rosiel, não sabendo dizer qual deles, pediu para um dos supostos usuários levantarem a camiseta para revista-lo, além de ter dito ouviu eles indicarem o réu Elizeu e o indivíduo chamado de Gordex. Desta maneira, vê-se claramente a divergência entre os depoimentos dos policiais, além de que a testemunha Fábio disse que a testemunha Edson estava com ele, ou seja, se era possível a testemunha Edson ter ouvido a conversa entre os réus Josinaldo e Rosiel com os supostos usuários, a testemunha Fábio também teria ouvido, o mesmo com relação ao ato de revista. De mais a mais, ainda que se tome como verdadeiro o depoimento da testemunha Edson, desconsiderando totalmente o dito pela testemunha Fábio, ele não soube indicar se foi o réu Josinaldo ou o réu Elizeu que pediu para um dos dois supostos usuários levantarem a camiseta, portanto a responsabilização penal sem esta certeza seria objetiva, o que é vedado pelo direito pátrio. Igualmente, o depoimento dos policiais que viram os usuários entregarem o dinheiro para o réu Elizeu deve ser visto com ressalvas, primeiro pela divergência já apontada, segundo porque sequer individualizaram as condutas do réu Elizeu e do Gordex em seus depoimentos extrajudiciais (fls. 2/3). Os réus negaram os fatos (gravação audiovisual) e o réu Elizeu trazia consigo apenas R\$ 22,00 e um aparelho celular. Em suma, a única pessoa que dispensou o saco plástico com as drogas (35 eppendorfs de crack, pesando 6,12g, 6 porções de maconha, pesando 8,22g, 8 eppendorfs de cocaína, pesando 4,14g) se evadiu e sendo a prova oral a única a estribar a condenação deve ter credibilidade e não ser divergente, o que não é o caso dos autos. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 10/11, 14/17 = 124/126 e 121/123). III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO os réus ELIZEU LOPES DA SILVA (R.G. nº 42.281.573-1-SSP/SP - filho de Luiz Severino da Silva e Geraldina Lopes da Silva - fls. 18 e 27/28) e JOSINALDO FERREIRA DA SILVA (R.G. nº 44.666.960-X-SSP/SP - filho de José Carlos da Silva e Rosemilda Ferreira da Silva - fls. 29 e 34/35), da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Desmembre-se o processo em relação ao réu Rosiel Oliveira da Silva, porque ele não foi encontrado e foi citado por edital (fls. 242/247 e 262/265). Após o trânsito em julgado; a) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; b) archive-se o processo. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As defesas e os réus manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença para as defesas. "Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei." Nada Mais. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.